

1503514-12.2020.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... é multirreincidente por um crime de tráfico de drogas (fls. 102 e 110) e um crime de roubo (fls. 103 e 106), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma agravante com a atenuante da confissão e aumento sua pena em 1/6, em razão da outra agravante, totalizando 4 meses e 2 dias de detenção. Friso que não aumentei a pena pela condenação pelo artigo 28 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1503514-12.2020.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2187466/2019 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 6020670 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 650/19/208 - DEL.DEF.MUL. MAUA, 2187466 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO LUIZ FREIRE

Data da Audiência:

02/05/2022

Em 2 de maio de 2022 às 14h10, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Dr. José Luiz Saikali. Presente o réu Bruno Luiz Freire. Presente o Defensor Público, Dr. Diego Miguel Ferreira Cardoso. Presente a vítima Fabiana Roberta dos Santos. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código

de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a vítima, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. BRUNO LUIZ FREIRE, qualificado às fls. 27, foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, porque, no dia 30 de novembro de 2020, pela noite, na Rua Ângelo Della Betta, nº 350, Jardim Mauá, nesta cidade e comarca de Mauá/SP, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Fabiana Roberta dos Santos, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fls. 9/10 (52/53). Foram revogadas as medidas cautelares deferidas em favor da vítima (fls. 44/45). A denúncia foi oferecida (fls. 51) e recebida (fls. 56). O réu foi citado (fls. 79) e apresentou defesa preliminar (fls. 83/84). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 86/90). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a vítima Fabiana Roberta dos Santos (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Bruno Luiz Freire (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas a vítima Fabiana Roberta dos Santos (fls. 6 e 26), e o réu Bruno Luiz Freire (fls. 27). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Bruno, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção, o regime aberto, a suspensão da pena (sursis) e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 9/10). Folha de antecedentes (fls. 100/105) e certidão (fls. 106/110). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 9/10) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Fabiana Roberta dos Santos disse que: a) ele foi lá atrás de mim, minha mãe disse que eu não estava lá e chamou a polícia; b) ele deu tapas e socos em mim; c) ele é bipolar, do nada ele mudava e começava as agressões físicas; d) acho que ele estava com ciúmes de mim; e) eu estava morando com ele na época; e) hoje não moro mais com ele, faz uns três ou quatro meses que nos separamos; f) depois dos fatos, nós ficamos juntos e depois nós nos separamos, porque ele estava ficando mais agressivo; g) ele me agrediu outras vezes, mas não registrei ocorrência; h) as outras vezes ele me agrediu com tapas, pisava em mim e me enforcava; i) não tenho filhos; j) ele é muito ignorante, eu não aceitava isso, ele ficava nervoso e ele me batia; k) não lembro o que disse para ele naquele dia; l) eu me defendi para ele não me machucar; m) ele que iniciou as agressões; n) a maioria das agressões foi no pescoço e rosto; o) eu tenho interesse nas medidas protetivas (gravação audiovisual e fls. 6 e 26). Por fim, o réu Bruno Luiz Freire, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu não queria ela, ela me chamou para eu ir na mãe dela, ela jogou a televisão quebrou, eu

perdi a paciência e agredi ela; c) eu dei um tapa e um soco e acertei a cara dela e pegou no olho; d) estou arrependido; e) no dia da confusão cometeu o louco, ela era puta mesmo e passaria a ser puta, esse foi o maior motivo de eu perder a cabeça mesmo (gravação audiovisual e fls. 27). Pois bem, pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 9/10), como também pela declaração da vítima Fabiana Roberta dos Santos (gravação audiovisual e fls. 6 e 26) e pela autodefesa do réu Bruno Luiz Freire (gravação audiovisual e fls. 27), foi comprovado que o réu Bruno e a vítima Fabiana conviveram em união estável por aproximadamente sete meses, não tiveram filhos e, no dia dos fatos, em razão de uma discussão, não se sabe se por ciúme, segundo as declarações da vítima (gravação audiovisual), ou porque ela quebrou o televisor, conforme a autodefesa do réu (gravação audiovisual), ou depois de perguntado especificamente pelo Defensor, de que a discussão se deu, porque a vítima teria dito que era puta ou que viraria puta (gravação audiovisual), o réu agrediu a vítima, desferindo-lhe tapas e socos no rosto e no olho, causando nela as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito (fls. 9/10). Não reconheço a causa de diminuição da pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, referente à violenta emoção, pois não há provas da sua ocorrência. Portanto, pelas provas colhidas nos autos é de rigor a condenação do réu Bruno Luiz Freire, pela prática do crime de lesão corporal leve praticado no âmbito doméstico e familiar, previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, contra a vítima Fabiana Roberta dos Santos. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (3 meses de detenção). As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena (fls. 103 e 106), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, passando para 3 meses e 15 dias de detenção (fls. 100/105 e 106/110). Na segunda fase da aplicação da pena, existem duas agravantes e uma atenuante, pois o réu é multirreincidente por um crime de tráfico de drogas (fls. 102 e 110) e um crime de roubo (fls. 103 e 106), e confessou o crime (gravação audiovisual), razão pela qual compenso uma agravante com a atenuante da confissão e aumento sua pena em 1/6, em razão da outra agravante, totalizando 4 meses e 2 dias de detenção. Friso que não aumentei a pena pela condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (0031098-04.2016.8.26.0564 - fls. 109), pois os Tribunais Superiores vêm entendendo que este crime não gera reincidência. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Bruno Luiz Freire em 4 meses e 20 dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos, ele é multirreincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, conforme fundamento na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 100/105 e 106/110), motivo pelo qual não substituo a pena dele, nem suspendo a pena, segundo dispõe o artigo 44, incisos II e III, e 77, incisos I e II, ambos do Código Penal. III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu BRUNO LUIZ FREIRE (R.G. nº 52.696.841-SSP/SP - filho de Lucilene Rosa Freire, fls. 27), pela prática do crime de lesão corporal leve praticado no âmbito doméstico e familiar, previsto no artigo 129,

§ 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, contra a vítima Fabiana Roberta dos Santos, a 4 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/090, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 44/45). Oficie-se imediatamente ao estabelecimento penal, no qual o réu está preso provisoriamente para transferi-lo ao regime adequado, nos termos do Súmula vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à

Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Revogo as medidas protetivas, porque, a despeito de a vítima ter dito que ainda tem interesse nelas (gravação audiovisual), os fatos se deram há um ano e um mês (fls. 3) e não houveram mais desentendimentos entre eles, desta maneira a medida cautelares, que não tem eficácia eterna, cumpriu o seu papel, motivo pelo qual revogo as medidas protetivas. O réu e a vítima foram intimados da sentença e da revogação das medidas protetivas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.